



PUTUSAN

Nomor 274 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LEONORA LISAPALY alias ADE;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/26 Desember 1954;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat/Usw. AY PATI Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Pembantaran penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019;
7. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ambon tanggal 28 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leonora Lisapaly alias Ade bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leonora Lisapaly alias Ade, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 131 lembar invoice UD. Gema Rezeki asli warna merah dan warna kuning, periode tanggal 01/11/2016 s/d tanggal 13./05/2017, pelanggan Ali Piru, dikembalikan kepada Terdakwa, 137 lembar, invoice UD. Gema Rezeki asli warna putih, periode tanggal 01/11/2016 s/d tanggal 24/01/2018, pelanggan Ali Piru, 15 lembar, fotokopi buku tabungan Bank Maluku Malut KCP Passo Nomor seri: 0010115, Nomor Rekening 0103105428 Nama: Juliana Teng/Simonkorlefura alamat: Jl. Setia Budi No. 21 RT. 002/RW. 04, tanda pengenal: 817102510780004, 1 lembar Laporan Tagihan Rumah asli warna merah milik UD. Gema Rezeki, 1 lembar Laporan Tagihan Rumah asli warna merah milik UD. Gema Rezeki, 1 lembar Laporan Tagihan Rumah asli warna merah milik UD. Gema Rezeki, 1 lembar Laporan Tagihan Rumah asli warna merah milik UD. Gema Rezeki, 1 lembar Laporan Tagihan Rumah asli warna merah milik UD. Gema Rezeki, 1 lembar Laporan Tagihan Rumah asli warna merah milik UD. Gema Rezeki, 1 lembar Laporan Tagihan Rumah asli warna merah milik UD. Gema Rezeki, 1 lembar rincian pembayaran, asli warna merah milik UD. Gema Rezeki, 1 lembar fotokopi Daftar Perusahaan Perseorangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMPTSP) Kabupaten SBB, 1 lembar fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten SBB, 1 lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten SBB, dan 1 lembar fotokopi Register Penomoran Izin, dikembalikan kepada saksi korban John Tuhuteru alias Ko Titi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 158/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 13 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leonora Lisapaly alias Ade telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat-surat yang termuat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 61/Pen.Pid/2019/PN Amb tertanggal 27 Maret 2019;
 - Surat-surat yang termuat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 62/Pen.Pid/2019/PN Amb tertanggal 18 Februari 2019;
 - Surat-surat yang termuat dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 63/Pen.Pid/2019 tertanggal 18 Februari 2019;
 - Surat-surat yang termuat dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 64/Pen.Pid/2019 tertanggal 18 Februari 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa Leonora Lisapaly alias Ade;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi buku tabungan Bank Maluku Malut Kantor Passo atas nama Juliana Teng/Simon Korlifura;
- 1 (satu) eksemplar Tagihan Tagihan Rumah;

Tidak jelas status penyitaan, tidak dapat ditetapkan statusnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta Pid.B/2019/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 13 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 158/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 13 November 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Ambon dalam

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum *in casu* dengan memberikan pertimbangan pertimbangan hukum secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai fakta khususnya keterangan saksi John Tuhuteru alias Ko Titi terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa atas dakwaan *in casu*, karenanya mohon Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tuntutan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar, yang dalam putusannya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

In casu, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa suami Terdakwa yaitu Berthy Themalagi adalah pemilik Toko Sinar Mas Piru. Suami Terdakwa mengadakan perjanjian dagang dengan saksi John Tuhuteru alias Ko Titi pemilik UD Gema Rejeki sejak tahun 1996, berupa Sembako yaitu beras, minyak goreng, mi instan, dengan cara pembayaran dilakukan suami Terdakwa secara kredit. Bahwa suami Terdakwa meninggal dunia secara mendadak, dan Terdakwa mengetahui bahwa suaminya memiliki hutang pada saksi John Tuhuteru alias Ko Titi, karenanya Terdakwa mendatangi saksi John Tuhuteru alias Ko Titi untuk memperhitungkan hutang suaminya. Terdakwa belum membayar hutang suaminya karena belum ada kecocokan tentang besaran hutang suami Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai istri almarhum Berthy Themalagi adalah tanggung jawab dalam lingkup keperdataan, *in casu* Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap semua hutang dari almarhum Berthy Themalagi;

Dengan demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah dalam lingkup hukum perdata dan karenanya kepada Terdakwa *in casu* dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sudah tepat dan benar;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan menguatkan putusan *judex facti in casu*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya telah sejalan dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 29 April 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pid/2020